

1500584-56.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082100/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23845369 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, AT2564-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2082100 - 01º DP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500584-56.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082100/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23845369 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, AT2564-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2082100 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MURILO PEREIRA DA SILVA

Data da Audiência:

26/04/2022

Em 26 de abril de 2022⁰ às 16h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Murilo Pereira da Silva, citado em audiência. Presente o Advogado, Dr. Rodrigo de Raga Culpo (OAB 364.823/SP). Presentes as testemunhas Guilherme Aparecido Ferreira, Jonas de Souza e Pablo Mendes Ameduri. Ausente a

testemunha Lucas da Silva Correia. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."A seguir, foram inquiridas as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Lucas, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MURILO PEREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 15 e 21 foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de março de 2022, por volta de 19h:00min, Rua Adilson Dias de Souza, nº 442, Jardim Zaíra, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 40 microtubos plásticos tipo Eppendorf, contendo 7,6 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 1), 80 invólucros plásticos contendo 42,8 gramas de cocaína (Item 2), e 53 invólucros plásticos contendo 83,5 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha (Item 3), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo de constatação de fls. 27/29 e laudo toxicológico de fls. 85/87 (fls. 59/60). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 41/43). A denúncia foi oferecida (fls. 58). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 64/68). O réu foi notificado (fls. 99) e apresentou defesa preliminar (fls. 100/101). denúncia foi recebida (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Jonas de Souza (gravação audiovisual), Guilherme Aparecido Ferreira (gravação audiovisual) e Pablo Mendes Ameduri (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Murilo Pereira da Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Lucas da Silva Correia (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Jonas de Souza (fls. 9/10), Lucas da Silva Correia (fls. 11), Guilherme Aparecido Ferreira (fls. 12) e Pablo Mendes Ameduri (fls. 13) e o réu Murilo Pereira da Silva (fls. 14). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Murilo, em debates, requereu a improcedência da ação (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de qualificação (fls. 7, 15 e 21). Auto de exibição e apreensão (fls. 23/24). Laudo de constatação provisória (fls. 27/29). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 83/84). Exame químico-toxicológico definitivo (fls. 85/87). Folha de antecedentes (fls. 31/35) e certidão (fls.

36/39). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação provisória (fls. 27/29), laudo de exame de corpo de delito (fls. 83/84), exame químico-toxicológico definitivo (fls. 85/87) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria não restou comprovada. A testemunha Guilherme Aparecido Ferreira, disse em juízo que: a) no dia 24 de agosto de 2022, eu estava no veículo com o Murilo e ele não imprimiu velocidade; b) eu não disse que o Murilo acelerou; c) não havia drogas com nós; d) eu não disse que o Lucas sabia da sacola plástica; e) eu não fui ameaçado pelo Delegado de Polícia (gravação audiovisual e fls. 12). A testemunha Jonas de Souza, judicialmente, disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 24 de março deste ano; b) estava com a minha equipe de Força Tática em patrulhamento pela Rua Adilson Dias de Souza, ela é de mão dupla; c) em sentido contrário veio um veículo Gol, cor vermelha; d) ao nos ver, ele deu uma freada brusca e fazer o retorno; e) pela janela do motorista ele arremessou uma sacola; f) há uns 30 metros os abordamos e haviam três pessoas no veículo; g) em busca pessoal e veicular nada de ilícito foi encontrado; h) um integrante da equipe retornou, pegou a sacola e havia entorpecente; i) o motorista informou que a sacola não era dele e informou que a sacola era do Lucas; j) o Lucas disse que a sacola não era dele, mas viu o Murilo, que era o motorista, jogar uma sacola; k) o Guilherme disse que não avistou ninguém jogar a sacola; l) o motorista era o Murilo; l) havia maconha, cocaína e crack, mas não me lembro a quantidade; m) a abordagem foi no começo da noite e era um local iluminado; n) não me recordo se o veículo havia insulfilm; o) um pouco atrás, próximo de uma escola, havia uma caçamba de lixo; p) eu estava no passageiro dianteiro; q) o Murilo jogou a droga pelo lado do motorista, nesse momento eu não consegui ver os outros ocupantes; r) estava há sete a dez metros do veículo, quando a sacola foi arremessada; r) eu tenho certeza que o Murilo jogou a sacola, porque eu o avistei; s) eu tenho certeza que o condutor lançou a sacola (gravação audiovisual e fls. 9/10). A testemunha Pablo Mendes Ameduri, em juízo, disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 24 de março de 2022 envolvendo o Murilo; b) a equipe estava em patrulhamento no Jardim Zaira, na Avenida Dias de Souza; c) vimos um veículo Gol vermelho com três indivíduos; d) ele deu uma freada e retornou, deu uma arrancada; e) o carro tinha duas portas porta do motorista; f) eles foram detidos há uns 30 metros foram detidos; g) um integrante pegou a sacola plástica e havia entorpecentes; h) o Murilo disse que as drogas eram o Lucas, que estava no lado do passageiro; i) o Lucas disse que o Murilo arremessou algo, que parecia o celular; j) o Guilherme, que estava no bando de trás, disse que não viu ninguém arremessar nada; k) na sacola havia 53 porções de maconha, 80 porções de cocaína e 40 porções de crack; l) foi o braço do motorista que arremessou a sacola; m) era uma via iluminada com iluminação pública; n) não me recordo se o veículo havia insulfilm; o) quando o veículo Gol vinha no contrafluxo eu vi os três ocupantes, após ele fazer a manobra e sair bruscamente já não dava para ver os três; p) eu estava no banco de trás; q) pela visualização, acredito que o braço era do Murilo; r) a distância era de cinco a dez metros; s) após a manobra não havia carro na nossa frente; t) tudo leva a crer que o condutor arremessou a sacola, pela força que a sacola foi arremessada; u) não conhecia nenhum do três (gravação audiovisual e fls. 13). A testemunha Lucas da Silva Correia extrajudicialmente disse que: a) por volta das 17:00 horas, estava em companhia de seu amigo Guilherme, quando surgiu Murilo que estava conduzindo um veículo VW/Gol, cor vermelha e o convidou para dar umas voltas e fumar "um baseado";

b) entrou no carro juntamente com Guilherme, sendo certo que permaneceu no banco dianteiro do lado direito, ao passo que Guilherme permaneceu atrás do banco do motorista; c) no meio do trajeto, Murilo disse que iria dar uma passada na frente da porta de uma escola situada no bairro Zaira 6; d) em dado momento Murilo, demonstrou muito nervosismo quando percebeu uma viatura da Força Tática se aproximar; e) se recorda que aquele jogou fortemente para fora algum objeto, que pensou ser um aparelho celular, contudo não tinha conhecimento de que Murilo trazia com ele qualquer sacola plástica que contivesse drogas (fls. 11). Por fim, o réu Murilo Pereira da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu trabalho em

uma adéga; b) eu fui colocar um freezer em outro local e o Lucas estava lá para me ajudar; c) o Lucas me pediu para leva-lo até uma escola para ele ver a namorada dele; d) indo para a escola vimos a polícia, o réu tirou a sacola de dentro da roupa e jogou a sacola; e) eu parei e deixei eles revistarem o carro; f) a polícia atravessou a rua e achou a sacola de drogas; g) eu disse que a sacola de drogas não era minha e perguntou para mim e o Guilherme sobre as drogas; h) nos levaram para a Delegacia, eu fiquei e o Lucas e o Guilherme saíram; i) eu estava conduzindo o veículo, eu não freei bruscamente e não imprimi velocidade, eu parei; j) ao cruzar com os policiais eu diminui a velocidade ; k) eu não tenho conhecimento de que o Lucas estava com a sacola; l) o local estava escuro; m) ele jogou a sacola por cima dos meus braços (gravação audiovisual e fls. 14). Pois bem, pelo auto de prisão comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação provisória (fls. 27/29), laudo de exame de corpo de delito (fls. 83/84), exame químico-toxicológico definitivo (fls. 85/87), como também pelos depoimentos das testemunhas Jonas de Souza (gravação audiovisual e fls. 9/10), Guilherme Aparecido Ferreira (gravação audiovisual e fls. 12), Pablo Mendes Ameduri (gravação audiovisual e fls. 13) e Lucas da Silva Correia (fls. 11), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu Murilo Pereira da Silva (gravação audiovisual e fls. 14), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando viram o veículo conduzido pelo réu e ocupado por outros dois indivíduos, trafegando no contra-fluxo, que, ao vê-los, frenou bruscamente e retornou acelerando o veículo, iniciando o acompanhamento por uns 30 metros. Foi jogada uma sacola pelo lado do motorista que continha 40 eppendorfs de crack, pesando 7,6g, 80 porções de cocaína pesando 42,8g, e 53 porções de maconha, pesando 83,5g. A testemunha Jonas disse que viu o réu jogar a sacola (gravação audiovisual), já a testemunha Pablo disse que acredita que foi o réu que jogou a sacola, pela força com que ela foi lançada. A testemunha Lucas extrajudicialmente corroborou os depoimentos das testemunhas policiais, de que o réu teria jogado algo pela janela, mas disse que estava com a testemunha Guilherme, quando surgiu o réu Murilo (fls. 11), fato diverso do dito pela testemunha Guilherme, que disse que estava sozinha, quando surgiram o réu Murilo e a testemunha Lucas (fls. 12), ou seja, alguma destas testemunhas já estavam faltando com a verdade na fase policial. A testemunha Guilherme alterou o seu depoimento, perdendo a sua credibilidade, porque disse que o réu não acelerou o veículo ao ver os policiais e não havia drogas com eles (gravação audiovisual e fls. 12). O réu negou que jogou a sacola. Desta maneira, há grandes indícios de que o réu jogou a sacola, mas não há provas contundentes neste sentido, devido a estas contradições. Por fim, determino, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 23/24, 27/29 e 85/87).

III - Decisão. Em razão do exposto, ABSOLVO o réu MURILO PEREIRA DA SILVA (R.G. nº 48.039.884 - filho de Marques Pereira da Silva e Odalice de Fatima Pereira da Silva - fls. 15 e 21), da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; b) archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pela defesa e pelo réu foi manifestado o desejo de não recorrer. Transitando em julgado nesta data para a defesa. Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.